

0018390-96.2022.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... a condenação pelas imputações dos crimes de roubo tentado e furto em concurso material.

Com relação ao crime de roubo majorado tentado, a prova dos autos confirma a acusação, afastado, embora, o concurso de agentes. A vítima José Oliveira Neto relatou ter sido abordada pelo réu, não tendo visualizado qualquer comparsa, e que este exigiu a entrega de seu veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0018390-96.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018390-96.2022.8.26.0050 C. 867/2022

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DA9069-1/2022 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 155, "caput", ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, conforme narra a denúncia, no dia 02 de Julho de 2022, por volta das 08hrs45min, na Rua Rosa Musgo, nº 581, bairro Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com identidade de desígnios e união de propósitos com mais um agente não identificado, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça com simulação do emprego de arma de fogo e emprego de violência física, o veículo pertencente à vítima José Oliveira Neto, e, no mesmo dia, por volta das 09hrs16min, na Rua Manuel Barbalho de Lima, nº 16, bairro Vila Curuca, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, a

bicicleta elétrica Spitfire Rocket, preta, aro 26, avaliada em R\$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), pertencente à vítima Paulo Fernando Daniel da Silva.

A denúncia foi recebida, o réu citado, tendo sido apresentada resposta à acusação. Em audiência, foram ouvidas vítima e testemunhas comuns. Interrogado, o acusado prestou confissão. Em debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE, em parte.

Segundo o apurado, na data e local indicados na denúncia, a vítima José saía da garagem de sua casa com seu veículo quando o acusado e um segundo indivíduo não identificado surgiram e, simulando estarem armados, exigiram a entrega do automóvel.

A vítima, ao perceber que os roubadores não portavam arma de fogo, reagiu entrando em luta corporal, impedindo a subtração.

Sem o automóvel, o acusado, ainda resoluto a praticar crimes patrimoniais, caminhava pela via pública quando avistou uma bicicleta elétrica estacionada em frente a uma tapeçaria. Em seguida, se aproximou do bem e, sem qualquer ameaça, se apossou do meio de transporte e evadiu.

Nesse ínterim, a vítima José interpelou policiais militares que passavam pela região, comunicando-lhes a tentativa de roubo acontecida há pouco. Estes mesmos policiais também foram procurados pela vítima Paulo, que relatou a subtração de sua bicicleta elétrica.

Nas proximidades, os policiais visualizaram o acusado na posse de uma bicicleta elétrica, sendo que suas características físicas e de vestimentas eram compatíveis com os relatos fornecidos por ambas as vítimas.

Após receber ordem de parada, o acusado tentou fugir, sendo detido após breve perseguição. Encaminhado ao Distrito Policial, o acusado foi reconhecido pelas vítimas.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de lesão corporal, bem como pela prova oral produzida.

A vítima José Oliveira Neto disse estava saindo de sua garagem com o automóvel, para ir ao mercado, quando abriu o portão "o ladrão anunciou o assalto, e percebeu que não estava armado, mas ele desferiu uma pancada no seu olho, e entraram em luta, levou um monte de porrada" (sic). O "ladrão correu e logo a polícia o deteve cerca de um quilômetro e meio; seu rosto sangrava muito e foi para o PS" (sic). Só viu um agente, não viu outra pessoa em apoio ao assaltante. Ouviu dizer, na delegacia, a mesma pessoa subtraiu a bicicleta motorizada de outra pessoa logo após deixar a sua casa. Reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos envolvidos na ação, apontamento que ratifica, nesta oportunidade.

A vítima Paulo Fernando Daniel da Silva disse que estava trabalhando em sua tapeçaria quando um indivíduo subtraiu a sua bicicleta elétrica, que estava estacionada na calçada, e se evadiu com ela seguindo pela rua. Uma viatura da polícia, que estava pelo local, conseguiu deter o acusado, na posse da bicicleta,

recuperando-a.

Maraiza Aparecida Ferreira, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando uma pessoa afirmou que seu pai havia acabado de ser vítima de uma tentativa de roubo, ocorrida nas proximidades. Em patrulhamento, uma segunda vítima forneceu o relato de que um indivíduo subtraiu sua bicicleta elétrica. Nas proximidades, deteve o acusado em posse de uma bicicleta elétrica, após breve tentativa de fuga. No local onde detido confirmou ser autor de ambos os delitos.

Interrogado, o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação pelas imputações dos crimes de roubo tentado e furto em concurso material.

Com relação ao crime de roubo majorado tentado, a prova dos autos confirma a acusação, afastado, embora, o concurso de agentes. A vítima José Oliveira Neto relatou ter sido abordada pelo réu, não tendo visualizado qualquer comparsa, e que este exigiu a entrega de seu veículo mediante a menção de que estava armado e, ainda, mediante emprego de desmedida violência, o que restou comprovado pelo laudo de suas lesões corporais.

Evidentemente que no caso dos autos cuidamos de crime que não desbordou da tentativa, eis que houve intervenção da vítima, coartando a ação que ainda estava em curso. No sentido o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal. Isso porque não houve, nem por breve momento, disponibilidade ou posse da 'res'.

Em relação ao furto, igualmente, procede a denúncia.

A prova amealhada é mais do que suficiente para se estabelecer autoria e materialidade. O réu foi detido poucos momentos após a subtração, ainda em poder da bicicleta elétrica subtraída. No Distrito Policial, foi reconhecido pelo dono da bicicleta, a vítima Paulo Fernando Daniel da Silva, que presenciou o momento da subtração, pois realizada defronte ao seu estabelecimento comercial.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Em relação ao roubo, na primeira fase da dosimetria, ausentes circunstâncias modificativas, fixo a pena-base no mínimo para a espécie, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na etapa intermediária, a pena não comporta modificação.

Ainda, dada a tentativa, a pena fica reduzida em seu grau mínimo, considerando o 'iter criminis' percorrido, indicando que ficou próximo da consumação. O réu e não apenas ameaçou como agrediu a vítima, havendo reação somente próximo do momento de inversão da posse. Sendo assim, reduzo a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, mínimos.

Quanto ao crime de furto, igualmente, a pena partirá do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Ao final, aplicada a regra do concurso material de delitos, a pena final restará definitiva em 03 anos e 08 meses de reclusão, com pagamento de 16 dias-multa.

Inviável o reconhecimento de continuidade delitiva, posto estarmos diante de delitos de naturezas diversas e com ausência de comunhão de condutas, a estabelecer liame entre os mesmos, conforme entende o C. Superior Tribunal de Justiça.

O desmedido emprego de violência indica maior reprovabilidade da conduta, e da pena imposta, deverá descontá-la em regime inicial semiaberto.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial semi-aberto, com pagamento de 16 dias-multa, mínimos, por incurso nas penas dos artigos 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 155, "caput", ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo".

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA